

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 6.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 가입확인대상사업장 확인에 관한 사항(주의)	3
2. 지역[임의]가입자 민원사무 처리에 관한 사항(통보, 경고, 주의)	6
3. 구상결정대상자 발체를 위한 제3자 가해사항 입력 누락(통보, 시정)	8
4. 장애등록심사 사전의견진술 통지에 관한 사항(개선)	11
5. 활동지원 수급자격 변동 확인업무에 관한 사항(주의)	13
6. 근로능력평가 ‘체력’ 항목 평가에 관한 사항(통보)	15
7. 가입확대촉진요원 역량강화로 소규모 사업장 가입확대 성과 제고(모범사례)	17

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 따라 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 4개 지사(○○·○○·○○·○○ 지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 10. 1. ~ 2017. 2. 28.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘 하에 2017. 4. 20.부터 5. 12.까지 10일간 [표] “실지 감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 자격업무 및 징수업무 분야
과장	○급	○○○	○ 급여업무 분야
대리	○급	○○○	○ 복지업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 1개구(□□시 □□구)를 관할 지역으로 하는 현원 45.5명의 지사로 2017. 4월말 현재 가입자 457천명과 연금수급자 25천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 2.98%, 지역 0.72%로 사업장가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 0.64%, 장애 0.47%, 유족 0.44%로 노령연금 비중이 약간 높다. 이번 자격·급여·복지 사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 가입확대촉진요원 역량강화로 소규모 사업장 가입 확대 성과 향상에 기여한 점이 확인 되었다. 다만, 가입확인대상 사업장 적용제외 확인 업무를 소홀히 한 사례, 유족연금 구상결정대상자 발체를 위한 제3자 가해사항 입력누락 사례, 장애등록심사 사전의견진술 통지를 지연한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

주 의 요 구

【1】

제 목 가입확인대상사업장 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 매월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 사업장에 대해 가입대상 해당 여부를 확인하여 사업장으로 가입조치 하거나 또는 ‘근로자 0’ 등의 사유로 가입 대상에서 제외처리 하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제19조(당연적용사업장) 및 「자격업무처리총람」(2009년 개정판) 46쪽 “가입확인대상 사업장 관리”에 따르면, 1인 이상의 근로자를 사용하는 사업장은 당연적용사업장으로 관리하여야 하며, △△부-1405(2010.5.26.)호 “사업장 및 사업장가입자 적용일(취득일) 관리기준”에 따르면 가입확인대상 사업장이 자진신고 하는 경우에는 사업장에서 신고한 적용일을 사유발생일로 적용하되, 사업장에서 신고한 적용일이 공단에서 발굴한 달의 초일 다음날 이후인 경우에는 성실하게 신고한 것으로 추정할 수 없고, 이러한 경우 재신고 안내 후 미신고 시 직권가입 기준에 따라 처리해야 하며, 가입신고 안내 및 독려에도 불구하고 가입신고를 하지 않는 사업장(사용자)의 경우 직권가입 등 행정조치를 하여야 한다.

그런데, ○○지사의 감사기간 동안 가입확인대상 사업장 처리 실태를 확인한 결과, 2015. 5월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 '○○유치원'은 사립학교 교직원연금 가입자 4명의 근로자가 있으므로 동 사업장을 당연적용사업장으로 적용하고 사용자는 사업장가입자로 가입시켜야 하는데도 '근로자 없는 개인사업장' 사유로 가입대상에서 제외하였다.

또한, 2014. 8월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 '(주)○○'은 당연적용 사업장 신고시 적용일(2014.10.13.)을 관련 지침과 다르게 신고하였으므로 2014. 8. 1. 이전으로 재신고하도록 안내 후 미신고시 행정조치를 하여야 하는데도, 적용일을 신고일(2014.10.13.)로 착오 결정한 후 2014. 10. 14. 적용제외 사업장으로 등록하는 등 14개 사업장에 대하여 당연적용사업장 결정일을 지침과 다르게 적용하였다.

그 결과, 가입확인대상 사업장 총 ○개소의 대표자 및 근로자에 대하여 국민연금 가입종별이 사실과 다르게 관리되거나 또는 근로자의 사업장 가입기간 누락으로 수급권 보호에 충실하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 가입확인대상 사업장 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (□□지사)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보 [참 고] · 경 고 · 주 의 요 구

【2】

제 목 지역(임의)가입자 민원사무 처리에 관한 사항

소관부서 ○○실 · ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 민원처리에 관한 기본적인 사항을 규정하여 민원의 공정한 처리와 민원행정제도의 합리적 개선을 도모함으로써 민원인의 권익을 보호하는 것을 목적으로 「민원처리예규」를 제정하여 시행하고 있다.

동 예규 제7조(민원사항의 처리) 및 제9조(처리기간)에 따르면, 민원사항은 다른 업무에 우선하여 처리하여야 하고, 처리기한이 남아 있음을 이유로 그 처리를 지연시켜서는 안 되며, 민원 종류별 세부적인 처리기간은 해당업무의 지침 또는 「민원사무편람」에 따르도록 하고 있다. 또한, 민원의 처리기간을 5일 이하로 정한 경우에는 민원사항의 접수시각으로부터 ‘시간’단위로 계산하되 공휴일 및 토요일은 포함하지 않는다.

「민원사무편람」에 따르면 국민연금 지역가입자 납부예외신청 및 내용변경 신고와 임의가입 신청은 방문, 우편, 전화, 팩스, 홈페이지 등을 통하여 할 수 있고, 처리기한은 민원신고(청) 시점으로부터 3일 이내(임의가입 신청은 즉시)에 처리하여야 한다.

그런데, ○○지사의 지역(임의)가입자 신고(청)서 처리실태를 확인한 결과, 지역 가입자로 보험료를 납부 중이던 ○○○는 ○○○○. ○. ○. 공단 홈페이지(irms)를

통하여 기준소득월액 변경(1,000,000원→594,000원) 신청을 하였으나 ○○지사에서 이를 적기에 처리하지 않아 ○일이 경과한 ○○○○. ○. ○. 본인이 유선을 통하여 다시 신청하였고, 고객 ○○○은 ○○○○. ○. ○. 홈페이지를 통하여 임의가입 신청을 하였으나 감사일 현재까지 처리하지 않는 등 지역(임의)가입자 신고(청) 총 ○건을 적기에 처리하지 않았다.

그 결과, 지역가입자 기준소득월액 소급변경 또는 납부예외 소급 처리로 과오납금 발생 등 불필요한 후속업무가 발생되었고, 고객이 다시 지사에 내방하거나 유선을 통하여 재신고(청) 하는 등 불편을 초래하였다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 홈페이지 등을 통하여 접수된 신고(청)서 처리를 누락하거나 지연 처리 하는 사례가 발생되지 않도록 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은 민원사무 처리를 소홀히 한 사무직 ○급 ○○○에게 경고, 나머지 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다(경고, 주의).

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	지연 또는 처리누락 건
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	○건
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	○건
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	○건

통 보 [참 고] · 시 정 요 구

【3】

제 목 구상결정대상자 발체를 위한 제3자 가해사항 입력 누락

소관부서 ○○실, ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제114조 제1항에 따라 제3자의 행위로 장애연금이나 유족연금의 지급사유가 발생하여 장애연금이나 유족연금을 지급한 때에는 그 급여액의 범위 내에서 제3자에 대한 수급권자의 손해배상청구권에 관하여 수급권자를 대위하고 있다.

△△팀-1975(2006.12.26.)호 “구상유예 관련 종합 업무처리지침 시달”에 따르면, 가입자가 업무상 재해로 「산업재해보상보험법」(이하 ‘산재법’이라고 한다.)에 의한 급여를 받고 사용자와 미합의 한 경우¹⁾에는 최초 연금지급일 익월 초일에 구상 결정대상자로 발체되도록 지급결정시 연금업무시스템(NPiS)에 제3자 가해사항을 사전 입력처리²⁾하도록 하고 있으며, △△부-2445(2013.12.30.)호 “구상금 업무 등 지역본부 이관에 따른 업무처리 기준”에 따르면 지역본부 구상금 담당자는 구상결정대상자로 발체된 건 중 구상유예 대상을 결정하여 주기별로 가해자 확인, 소제기, 손해배상 수령여부 등 사후관리 업무를 수행하도록 하고 있다.

1) 업무상 재해여부가 불분명한 경우 우선 중복급여 조정처리하고 사용자와 미합의 상태인 경우 포함(급여 업무처리총람 I 2015년 개정판, 제6절 연금의 중복급여 조정(329쪽,331쪽))

2) 급여업무>지급결정/이체>1.지급결정-2)장애연금 [급여액조정사항] “제3 가해자-가해”, “수령구분-‘손해배상일부 수령’, ‘합의<판결> 후 손해배상금 미수령’, ‘국외사고 합의불가’, ‘미합의’” 등을 입력처리

그런데 ○○지사의 감사대상기간 동안 업무상 재해로 「산재법」에 의한 급여를 받고 사용자와 미합의로 지급결정 된 건을 확인한 결과, ○○○ 등 총 ○건에 대하여 연금업무시스템(NPiS)에 제3자 가해사항을 입력하지 않아 확인대상으로 발체되지 않았다.

그 결과 지역본부에서 구상결정 및 구상유예자로 관리되지 못하고 있어 사용자에 대한 소 제기 및 손해배상금 수령여부 확인 등 사후관리 업무를 수행하지 못하였다.

한편, 위와 같이 유족(장애)연금 청구서 접수 및 지급결정시 산재 대상이면서 사용자와 미합의한 경우 제3자 가해사항 입력누락 사례가 반복 발생³⁾하고 있어 재발 방지를 위해 전산프로그램 보완 등 합리적 방안 마련이 필요하다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 유족(장애)연금 청구서 접수 및 지급결정시 산재 대상이면서 사용자와 미합의한 경우 제3자 가해사항 입력누락이 발생하지 않도록 전산프로그램 보완 등 합리적 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은 유족연금 수급자 ○○○ 등 ○명에 대하여 가입자의 사용자가 구상결정대상자로 발체될 수 있도록 업무처리 기준에 맞게 처리하고(시정), 지급결정 시 사전 입력사항을 누락한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

3) 2017년 1차수 지사 종합감사 2개지사 동일 사례 발생

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (□□본부)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

개 선 요 구 [참 고]

【4】

제 목 장애등록심사 사전의견진술 통지에 관한 사항

소관부서 ○○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「행정절차법」 제21조(처분의 사전통지) 및 「장애등급심사규정」 제11조(사전 의견진술)에 따라 장애심사 결과 등급하락으로 장애인 활동지원의 수급 및 신청이 어려운 대상자⁴⁾들의 권익보호를 위해 사전의견진술 기회를 부여하고 있다.

△ △부-3720(2014.12.15.)호 “장애등록심사 「사전의견진술 업무 처리기준」 개정 증보 안내”(이하 ‘지침’이라 한다.)에 따르면, 지사는 매일 ‘지사일일확인대상 화면’⁵⁾을 통해 심사부서에서 전달 통보한 사전의견 대상자에 대하여 ‘장애심사결과 사전예고통지서’를 즉시 출력⁶⁾하여 당일 등기우편으로 발송하여야 하고, 특히 장애인활동지원서비스를 신규로 신청하는 경우 동 서비스의 특성 상 소급적용이 어려워 사전의견진술 통지가 지연되지 않도록 하여야 한다.

그런데 사전의견진술 통지의 적정 여부를 점검한 결과, ○○지사는 장애인 활동지원서비스 신규 신청을 위해 장애심사를 요청한 ○○○○에 대하여 심사부서에서 ○○○○. ○. ○○. 장애등급 하락으로 인한 활동지원서비스 신청자격 미달이 예상되어 ‘사전의견 대상자’로 통보하였는데도 이에 대한 통지서를 즉시 출력(발송)하지 않아 사전의견진술 통지가 ○○일 지연된 것으로 확인되었다.

4) ① 장애인활동지원서비스 수급자 중 재판정·등급조정 심사결과 장애 4급 이하로 확인되는 자

② 장애인활동지원서비스 신규 신청자 중 심사결과 장애 4급 이하로 확인되는 자

5) NPIS > 장애인지원 > 장애등록심사 > 3. 자료보완관리 > 5)지사일일확인대상

6) 통지서를 출력일로부터 21일의 진술기간이 생성됨

이와 관련, 지사 담당자는 시각장애에 대한 사전의견진술 통지의 경우 통지서 발송보다 유선안내가 더 실효성이 높다는 판단으로 통지서를 출력하지 않고 유선 안내로 대체하였으며, 사전의견진술의 제출기한이 통지서를 출력할 때부터 21일로 정해져 있어 제출기한 또한 지연되지 않았다고 하였다.

비록 동 지침에서와 같이 사전의견진술의 제출기한이 ‘통지서 출력일’을 기준으로 21일이 부여되고 있어 제출기한 내 업무처리가 이루어졌다고는 하나, 이는 통지서의 지연출력으로 인해 제출기한이 연장된 것이고, ‘통보일’을 기준으로 유선안내를 실시하였더라도 제출기한인 21일은 이미 경과하였으며, 이로 인해 활동 지원서비스의 신청자격이 지연되는 결과를 초래하였다.

따라서 소관부서인 ○○실에서는 활동지원서비스를 신청한 대상자의 수급권 보호를 위해 사전의견진술 통지서 출력(발송)의 지연을 방지하는 등 사전의견진술 업무 처리 절차에 대한 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 사전의견진술 통지서가 출력되지 않은 경우 지사에서 이를 지속적으로 확인할 수 있게 하는 등 사전의견진술 통지가 지연되지 않도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.

7) 시각장애의 특성을 감안하여 유선안내를 실시하였다고는 하나, 평생고객이력 등록을 누락하는 등 사전의견진술 통지 시점을 확인하기 어려움.

주 의 요 구

[5]

제 목 **활동지원 수급자격 변동 확인업무에 관한 사항**

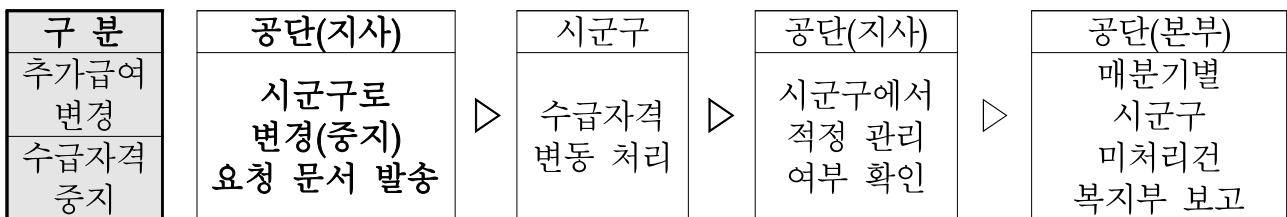
소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 **장애인지원 분야**

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제19조(활동지원급여의 제한 또는 정지) 및 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인활동지원 수급자격 변동에 대한 확인 업무를 실시하고 있다.

△△부-801(2015.9.30.)호 “장애인활동지원 수급자격 변동 확인 업무 확대 및 업무 매뉴얼 안내”에 따르면, 공단은 아래와 같이 추가급여 변경 및 수급자격 중지 여부 등 활동지원 수급자의 수급자격을 확인하고 있으며, 확인결과 수급자격이 변동된 경우 지사는 정확한 수급자격 관리를 위해 연금업무시스템에 그 결과를 정확히 등록한 후 시군구에 자격정리 요청문서를 발송하여야 한다.



그런데 장애인활동지원 수급자격 변동 확인업무의 적정 여부를 점검한 결과, ○○지사는 ○○○○. ○○. ○○. 대상자 ○○○의 추가급여가 ‘취약가구’에서 ‘1인가구’로 변경되었음을 확인하였는데도 확인결과를 ‘나머지 가구구성원의 직장생활 등’으로 착오 입력하였고, 시군구에 자격정리 요청문서 또한 발송하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과, 수급자 ○○○이 감사일 현재까지 ‘1인가구’ 추가급여를 수급하여야 하는데도 ‘취약가구’ 추가급여로 잘못 수급⁸⁾하고 있었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 수급자격 변동 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (□□실)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

8) ‘1인가구’ 및 ‘취약가구’의 추가급여 급여량은 동일하며, ‘17. 6월말까지 갱신대상자로 확인되어 ‘시정’ 조치는 제외함.

통 보 [참 고]

[6]

제 목 근로능력평가 `체력` 항목 평가에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제4항에 따라 근로능력평가 업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 「근로능력평가의 기준 등에 관한 고시(이하 ‘고시’라고 한다.)」 제7조(근로능력평가)에 의거 의학적평가 및 활동능력 평가를 통해 대상자의 근로능력을 평가하고 있다.

고시 제10조(활동능력평가)제4항 [별표2] “활동능력 평가기준”에 따르면 공단은 대상자의 활동능력 정도를 평가하면서 체력 및 만성적 증상 등 총 15개의 항목을 평가하고 있으며, 이 중 체력 항목에 대한 평가기준은 아래와 같다.

항목	평가기준	0점	1점	2점	3점	4점
체력	①(1-1)평지걷기 정도	<u>거의 불가능</u>	수시로 제한	가끔 제한	드물게 제한	<u>제한 없음</u>
	②(1-2)계단오르기 정도	<u>매우 어려움</u>	어려움	보통 수준임	어렵지 않음	<u>문제 없음</u>

따라서 지사는 대상자의 활동능력을 평가 시 위의 기준을 적용하여 정확하게 평가하여야 하고, 특히 ‘체력 1-2’ 항목에서 만점(○점)이 확인되는 경우 보다 수행이 수월한 ‘체력 1-1’ 항목은 최저 점수(○점)로 평가하지 않아야 한다.

그런데 ○○지사의 활동능력평가의 적정성 여부를 점검한 결과, ○○○ 등 ○명의 활동능력평가를 실시하면서 ‘체력 1-2’ 점수를 만점(○점)으로 평가하였는데도 ‘체력 1-1’ 점수는 최저 점수(○점)로 평가한 것으로 확인되었다.

이에 대하여 소관부서인 ○○실에서는 활동능력평가의 객관성 확보를 위해 ‘평가도구’ 개선을 장기 과제로 선정하여 추진하고 있으며, 평가도구 개선까지는 장기간이 소요되므로 위와 같은 착오 평가에 대하여는 전산에 의한 방지 장치 마련 및 교육 시 착오평가 사례를 공유하는 등 평가결과의 객관성 확보 방안 마련의 필요성에 공감하였다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 활동능력 평가결과에 대한 모니터링 및 사후 관리 등을 통해 활동능력평가의 객관성 확보를 위한 합리적인 방안을 강구하시기 바랍니다.

모 범 사 례

[7]

제 목 가입확대촉진요원 역량강화로 소규모 사업장 가입확대 성과 제고

소관부서 ○○지사 △△부

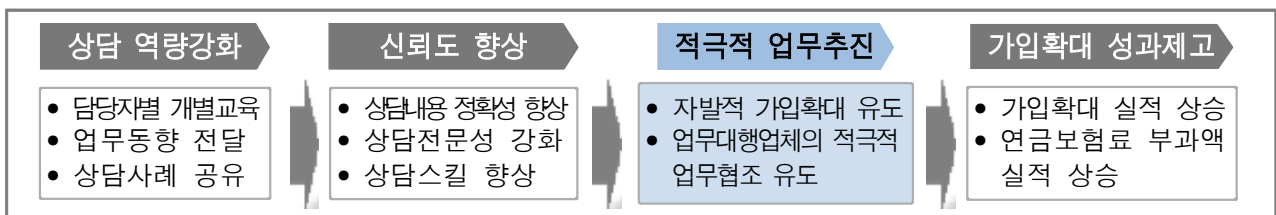
모범직원 ○○지사 △△부

내 용

2016년도 10인 미만 소규모 사업장 가입확대사업의 저조한 성과*를 극복하기 위해 가입확대촉진요원에 대한 소규모사업장 저임금 근로자에 대한 보험료 지원제도 안내 및 사업장 가입독려 방법 등 역량 강화 필요성이 대두되었다.

* 2016년 실적 : A유형 목표 14,667건 중 13,890건 달성, 목표대비 ○.○%(해당 권역 ○위)

이에 따라 △△부에서는 사업장 가입 업무에 가장 전문성을 가진 △△부 직원들이 각자 담당하고 있는 업무에 대하여 2017. 3. 13. ~ 4. 5. 기간 동안 매일 1시간씩 개별교육을 실시하였고, △△부장은 매일 오전 업무시작 전 30분간 업무와 관련한 언론 보도내용 및 변경된 기준 등을 교육하였다. 또한 매일 오후 30분간 사업장 가입확대 상담 중 발생한 특이사례 및 대응방법 등을 공유하는 티타임을 통해 유사사례 발생시 효과적인 대응방안 등을 논의하였다.



그 결과 2017. 4. 26. 현재 10인 미만 사업장 가입확대 A유형 목표 16,294건 대비 5,302건(32.5%)을 달성하여 1군내 사업추진을 3위를 유지하고 있으며, 자진신고율도 2016년 12월 확대 추진대상('16년 2분기 국세청자료)에서는 83.1%였지만, 2017년 4월 확대 추진대상('16년 3분기 국세청자료)에서는 ○.○%로 대폭 상승하여 공단의 신뢰도 향상에 기여하였다.

선정 사유 위 사례는 상담역량 강화 및 적극적인 업무추진으로 가입확대 업무의 효율성 제고 및 공단의 신뢰도를 높인 점이 인정되어 모범사례로 선정하였음을 알려드립니다.

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 6.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 적용제외 사업장 증빙자료 확인에 관한 사항(주의)	3
2. 연금보험료지원금 공제잔액 및 환수과오납금 반환 소홀(통보, 시정)	5
3. 보험료 납부기간의 납부예외에 관한 사항(적극행정면책)	7
4. 부양가족연금 환수결정에 관한 사항(시정)	10
5. 연금보험료 일부 납부월 반환금 반환에 관한 사항(통보)	12
6. 장애인활동지원 수급자격 심의기간에 관한 사항(통보)	14
7. 활동능력평가 조사시각 등록에 관한 사항(개선)	16
8. 근로능력 평가결과 통보에 관한 사항(통보)	18

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 따라 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 4개 지사(○○·○○·○○·○○ 지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 11. 1. ~ 2017. 2. 28.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 4. 20.부터 5. 12.까지 10일간 [표] “실지 감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 자격업무 및 징수업무 분야
과장	○급	○○○	○ 급여업무 분야
대리	○급	○○○	○ 복지업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 1개구(□□시 □□구)를 관할 지역으로 하는 현원 56.5명의 지사로 2017. 4월말 현재 가입자 340천명과 연금수급자 45천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 1.77%, 지역 1.20%로 사업장가입자 비중이 약간 높고, 수급자는 노령 1.14%, 장애 0.79%, 유족 0.84%로 노령연금 비중이 약간 높다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 연금보험료지원금 공제잔액 및 환수과오 납금을 반환하지 않은 사례, 연금청구 시 가입기간에 산입할 수 없는 연금보험료 일부납부 월을 반환하지 않은 사례, 근로능력 평가결과를 지연 통지한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

주 의 요 구

【1】

제 목 적용제외 사업장 증빙자료 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 매월 가입확인대상 사업장으로 발굴된 사업장에 대해 당연적용 해당 여부를 확인하여 사업장으로 가입조치 하거나 ‘근로자 0’ 등의 사유로 가입대상에서 제외하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제19조(당연적용사업장) 및 「자격업무처리총람」 (2009년 개정판) 46쪽 “3. 가입확인대상 사업장 관리”에 따르면, 1인 이상의 근로자를 사용하는 사업장은 당연적용사업장으로 관리하여야 하며, 국세청·건강보험·고용보험 자료를 활용하여 가입확인대상 사업장을 정기자료로 발굴하면 지사는 당연적용사업장 해당여부를 확인·정리하여야 한다. 또한, 가입신고 안내 및 독려에도 불구하고 가입신고를 하지 않는 사업장(또는 사용자)의 경우 행정조치(직권가입)를 취해야 하며 ‘근로자 0’, ‘휴·폐업’ 등의 사유로 당연적용사업장에 해당하지 않을 때에는 임금대장 사본, 근로계약서, 휴·폐업사실 증명원 등 해당 입증서류를 첨부하여 결재를 득한 후에 당연적용사업장에서 제외하여야 한다.

그런데 ○○지사의 감사대상기간 동안 가입확인대상 사업장 중 적용제외 처리 사업장을 확인한 결과, 2014. 9월에 가입확인대상 사업장으로 발굴된 ‘주식회사 ○○○○’에 대하여 사용자가 건강보험 사업장가입자로 가입중이고 해당 사업장에서

사업소득이 발생하고 있었는데도 임금대장 등 증빙자료를 확인하지 않고 유선확인 후 '무보수 대표자'라는 이유로 2014. 11. 28. 당연적용에서 제외처리를 하는 등 총 ○○개 사업장(○○명)에 대하여 증빙자료 확인 없이 적용을 제외하였다.

그 결과, 건강보험 사업장가입 또는 해당사업장 사업소득 발생사실로 미루어 당연적용대상으로 추정되는 ○○개 사업장(○○명)의 사용자 및 근로자를 사업장가입자로 적기에 가입시키지 못하는 등 연금수급권 보호에 충실하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 가입확인대상 사업장 적용제외 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (□□본부)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□실)	사무직 ○급 (사무직 ○급)	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□본부)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (□□본부)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

* 공로연수자 제외

통 보 [참 고] · 시 정 요 구

【2】

제 목 연금보험료지원금 공제잔액 및 환수과오납금 반환 소홀

소관부서 ○○실, ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 사회보험의 사각지대 해소를 위해 저임금 근로자에게 사회보험료를 지원하는 “두루누리 연금보험료 지원” 사업을 수행하고 있다.

△△부-2595(2015.11.16.)호 “연금보험료 지원금 미반환건 일제정리 및 유의사항 시달”과 △△부-98(2016.01.15.)호 “두루누리 연금보험료 지원 업무처리기준(안) 및 개선사항 시달”에 따르면 연금보험료지원 공제잔액⁹⁾ 및 환수금과오납¹⁰⁾ 미반환 건에 대하여 2015. 11. 30.까지 일제정리 하도록 하였으며, 공제잔액과 환수금과오납의 경우 매월 정기안내문 명부에 구축(20일경)된 건에 대하여 익익월 15일까지 전수 청구안내 실시 후 해당결과를 반드시 평생고객상담 내역에 입력한 후 미반환 건에 대해서는 월 1회 이상 청구안내를 실시하도록 하고 있다.

그런데, ○○지사의 감사대상기간 동안 연금보험료지원금 공제잔액 반환 실태를 확인한 결과, 연금보험료 지원 사업장인 ‘○○○’에 대하여 2014. 11. 18. 지원금 공제잔액 ○○○원이 반환대상으로 발생하였는데도 이를 반환하지 않는 등 감사일 현재까지 ○○개 사업장에 대하여 총 ○○○원을 반환하지 않았고, 미반환 사업장에 대하여 월 1회 이상 청구안내를 실시하여야 하는데도 ○○개 사업장에 대하여 유선이나 출장을 통한 청구안내 이력을 확인할 수 없었다.

9) 연금보험료지원금이 공제받는 월의 연금보험료 결정액보다 많은 경우 공제 후 잔여액(이하 공제잔액)이 발생하게 됨에 따라, 공제잔액을 해당 사업장 연금보험료에 충당 또는 반환처리 하여야 한다.

10) 연금보험료지원금 환수결정 및 수납후 이중납부(착오납부) 또는 환수결정내역 취소 등으로 환수금과오납이 발생하면 충당 또는 반환처리 하여야 한다.

또한, 2016. 4. 17. 연금보험료 지원 환수과오납금이 발생한 '○○○' 등 ○개 사업장의 반환대상금액 ○○○원을 감사일 현재까지 반환하지 않았고, 또한 유선이나 출장을 통한 청구안내 이력도 확인할 수 없었다.

이와 같이, 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수과오납금 반환대상 총 ○○개 사업장의 반환대상금 ○○○원을 적기에 반환하지 않아 고객에게 불이익을 줄 우려가 있으므로 신속히 반환하고 유사 사례가 재발하지 않도록 담당직원에 대한 철저한 교육이 필요한 것으로 확인되었다.

조치할 사항

- ① 이사장(○○실장)은 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수과오납금 반환업무가 장기간 누락되지 않도록 개선 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).
- ② 이사장(○○지사장)은 연금보험료 지원금 공제잔액 및 환수과오납금 ○○○원에 대한 청구안내 등 반환업무를 신속히 실시하고 동일한 사례가 발생하지 않도록 담당자에게 철저한 교육을 실시하시기 바랍니다(시정).

적극행정면책

【3】

제 목 보험료 납부기간의 납부예외에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제91조(연금보험료 납부의 예외)에 따라 사업장가입자 또는 지역가입자가 사업중단, 실직, 재해, 사고 등으로 소득이 없거나 소득이 크게 감소하여 연금보험료를 납부하는 것이 어렵다고 인정되는 경우 신청에 의하여 해당기간 동안 보험료 납부를 면제해 주는 납부예외제도를 시행하고 있다.

납부예외 관련 지침¹¹⁾에 따르면, 지역가입자의 납부예외일 및 상실일은 그 사유 발생일로 하고 지연신고(신청)시에는 사유 발생일로 소급 적용하되 해당기간 중 소멸시효가 완성된 월 및 이미 연금보험료의 전부를 납부한 월은 납부예외(적용제외) 기간에서 제외하도록 하고 있다. 다만, 소득이 없게 된 날 이후 납부한 가입기간이 있는 경우에는 ① 공적자료¹²⁾상으로 납부예외 사유(휴·폐업 또는 퇴직) 확인이 가능한 ② 자동이체자로서 ③ 사유발생일로부터 1년 이내에 납부예외를 신청한 경우 ④ 신청일로부터 역산하여 180일이 해당하는 달의 초일로 납부예외 인정이 가능하다¹³⁾.

한편, 「이의신청위원회 운영예규」에 따르면, ‘지역가입자 납부예외(적용제외) 신청’ 사항은 이의신청위원회 심의대상에 해당하고, △△부 - 549(2015.7.30.)호 “2015년

11) △△부-1007(2012.7.10.)호 “납부예외일 인정기준 개선” 및 △△부-1849호(2015.5.29.) “지역가입자 납부예외·적용제외 기간 (소급)결정기준 개선” 등

12) 사업자등록자 또는 건강·고용보험 자료상 근로소득자

13) 해외체류, 입원 등 부득이한 사유로 납부예외 신청을 할 수 없었던 경우 사유발생일로부터 1년 이내에 납부예외를 신청하면 사유발생일로 납부예외 인정 가능

2/4분기 이의신청위원회 운영현황 및 유의사항 등 안내”에 따르면, 신청인이 제출한 부가가치세 과세표준 증명 등으로 소득이 전혀 발생하지 않아 폐업한 것으로 확인된 경우 신청인의 주장대로 소급하여 납부예외를 인정한 것을 2015년 2분기 이의신청 주요 사례로 안내하였다.

따라서, 소득이 없게 된 날 이후 납부한 가입기간이 있는 지역가입자 납부예외일을 소급하여 결정할 경우, 신청일로부터 역산하여 180일이 해당하는 달의 초일 이내에서 적용하여야 하고, 다만 과세자료 등 증빙자료에 의하여 소득이 없는 것으로 인정되어 이의신청위원회에서 인용결정이 있는 특수한 경우에 한하여 지침에 정해진 기간을 초과한 소급 인정이 가능하다.

그런데, ○○지사의 지역가입자 납부예외(상실) 소급 인정으로 인한 과오납 발생 실태를 점검한 결과, 지역가입자 ○○○이 자동이체의 방법으로 연금보험료를 납부하던 중 ○○○○. ○. ○○. ○○지사에 내방하여 2014~2015년 과세소득이 적자였음을 이유로 ○○○○. ○. ○○. 로 ○○개월 소급하여 납부예외 신청을 하였다. 이에, ○○지사에서는 지침 상 허용하고 있는 소급 인정 가능시점인 ○○○○. ○. ○○.로 납부예외일을 결정하거나 또는 동 기간을 초과할 경우에는 이의신청위원회 심의를 통하여 인용 결정된 경우에 한해서 예외적으로 인정하여야 하는데도, 2015년 이의신청 주요 인용사례라는 이유로 지침에서 허용하고 있는 기간을 초과하여 소급 처리하였다. 그 결과 신청인이 납부한 지역가입자 보험료 ○○○원을 과오납으로 반환하였고 과오납금 해당 기간 19개월이 신청인의 가입기간에서 누락되어 수급권 보호에 충실하지 못하였다.

참고 사항 이사장(○○지사장)은 보험료 납부기간의 납부예외 적용시 관련지침을 준수하시기 바랍니다.

< 적극행정 면책신청 심의결과 >

- 이 건은 2017. 4. 21. 적극행정 면책신청을 하여 「적극행정 면책제도 운영기준」 제6조의 규정 등에 따른 면책요건에 해당하는지 여부를 심의한 결과 위와 같이 관련지침을 준수하지 않은 사실은 있으나,
 - 고객불편 최소화를 통한 민원인 권익 보호에 노력한 점(업무처리의 공공의 이익), 민원인이 처리결과에 대해 신속히 응답받을 기대에 부응하여 신속히 처리한 점(업무의 적극적 처리), 납부예외 결정 및 착오납부금 반환으로 민원 불이익이 해소된 점(업무 처리 결과 발생), 고의나 중대한 과실이 없는 점 등이 인정되어 관련자에게 ‘주의처분 하지 않기로 결정’하였음을 알려드립니다.

시 정 요 구

【4】

제 목 부양가족연금 환수결정에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 (이하 ‘법’이라고 한다) 제57조(급여의 환수)에 근거하여 급여가 잘못 지급된 경우 그 금액을 환수하고 있다.

법 제115조(시효)에서는 환수금을 환수할 권리는 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다고 규정하고 있으며, △△부-1567(2015.10.15.)호 “ 「급여의 환수」 업무 처리 지침(2015.10.15.) 시달”에 따르면 환수금의 소멸시효는 지급되지 않아야 할 급여가 지급된 날의 다음날부터 기산되나, 권리행사가 불가능한 법률상 장애사유¹⁴⁾가 있는 경우 그 사유가 해소된 날의 다음날부터 기산하도록 하고 있다.

그런데, ○○지사는 노령연금 수급권자인 ○○○의 배우자 ○○○의 부양가족연금 제외처리를 하면서 소멸시효 기산일을 법률상 장애사유가 해소된 날의 다음날인 실종선고심판확정일(2016.6.8.)이 아닌 급여 지급일의 다음날(2007.2.1.)로 처리하였다.

그 결과, 환수금 결정당시 환수대상액 ○○○원에 대해 환수하지 못하였다.

14) 법률상 장애에 준하는 사유 포함

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 환수금 소멸시효 기산일을 업무처리 기준에 맞게 정정하여 ○○○원을 회수하고,
- ② 환수금 소멸시효를 잘못 처리한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리소홀	
○○지사 (□□지사)	일반직 ○급	○○○	관리소홀	

통 보 [참 고]

[5]

제 목 연금보험료 일부 납부월 반환금 반환에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 급여업무 분야

공단은 노령연금 또는 유족연금 지급 결정 후 가입기간에 산입할 수 없는 일부 납부된 보험료를 노령 또는 유족연금수급권자 등에게 반환하고 있다.

「국민연금법」 제17조의 2(연금보험료 일부납부 월의 가입기간 계산) 및 △△부-3512(2011.12.08.)호 “국민연금법 시행에 따른 일부납부 월 가입기간 산입 관련 업무처리지침 통보”에 따르면, 국민연금 가입기간을 계산할 때 일부 납부된 연금 보험료를 다른 일부 납부된 월의 미납 연금보험료와 연체금에 충당한 후 완납된 월은 가입기간에 산입하고, 충당한 후에도 일부 납부된 연금보험료가 있는 경우 추가 납부금 납부를 청구하지 않고 반환을 희망할 시에는 노령연금 또는 유족연금 지급 결정일부터 최초 연금지급월 말일까지 반환하도록 하고 있으며, 이 경우 급여수급 전용계좌로 반환은 불가하고 별도의 일반계좌를 추가로 접수받아 처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사의 일부납부 월 반환대상자의 반환내역을 확인한 결과, 노령연금수급자 ○○○ 등 ○명에 대해 급여 지급결정 후 감사일 현재까지 반환하지 않았다.

한편, 전국 지사의 연금보험료 일부납부월 반환금의 미반환 현황을 전산자료 추출을 통해 확인한 결과, ○○○건(○○○원)이 반환되지 않고 있으며, 그 중 반환 대상자의 수급계좌가 일반계좌인 경우가 ○○건(○○○원)이고, 별도의 일반계좌를 추가로 접수 받아야 반환이 가능한 전용계좌인 경우가 ○○○건(○○○원)이었다.

위와 같이 일부납부월 반환금이 반환기한이 경과하여도 반환되지 않고 있는 것은 반환대상자가 반환대상금액이 소액이어서 반환청구에 소극적이고, 반환기한 경과 후 미반환자에 대한 반환안내 등 사후관련 업무처리절차가 없으며, 전용계좌로 급여를 지급중인 자는 별도의 일반계좌를 개설하는 것이 용이하지 않기 때문인 것으로 확인 되었는데, 이에 대한 방안 마련이 필요하다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 연금보험료 일부납부월 반환금이 적기에 반환 될 수 있도록 미반환자에 대한 사후관련 업무처리절차 및 일제정리 실시 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.

통 보 [참 고]

[6]

제 목 장애인활동지원 수급자격 심의기간에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률 시행령」 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 활동지원 급여 신청의 조사 및 수급자격심의위원회의 운영 지원 등의 업무를 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 ‘지자체장’이라 한다.)으로부터 위탁받아 수행하고 있다.

「장애인활동지원에 관한 법률」 제10조(수급자격 심의 기간)에 따르면, 지자체장은 활동지원 신청인이 신청서를 제출한 날로부터 30일 이내에 수급자격 심의를 마쳐야 하고, 부득이한 사유가 있는 경우 30일의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있으며, 이 경우 신청인이나 대리인에게 그 내용·사유와 기간을 통보하여야 한다.

따라서 공단은 지자체장으로부터 방문조사가 의뢰되면 즉시 방문조사를 완료하여 당월에 수급자격 심의가 이루어질 수 있도록 하여야 하고, 부득이 당월 심의기간 내에 방문조사가 어려운 경우 그 사유를 연금업무시스템 ‘방문조사 일정관리’¹⁵⁾ 등에 정확하게 기록·관리하여야 한다.

그런데 ○○지사의 수급자격 심의기간을 점검한 결과, 방문조사 대상자 ○○○에 대하여 ‘○○. ○○. ○○. 방문조사를 수신한 후 당월 수급자격심의위원회(○○.○○.○○.)

15) 화면위치 : NPIS > 장애인지원 > 장애인활동지원 > 3.조사/심의 > 방문조사일정관리

심의까지 방문조사를 완료하지 않았는데도 '방문조사 일정관리'에 그 사유를 기록하지 않는 등 총 ○명에 대하여 방문조사가 당월에 실시되지 않은 사유가 확인되지 않았다.

비록 수급자격심의위원회 개최 권한 및 부득이한 경우 기간연장 통보 의무가 지자체에 있고 공단 평가기준에서는 방문조사를 30일 이내에 수행하면 된다고는 하나, 고객의 사정으로 일정기간 동안 방문조사를 보류하는 문제로 인한 책임소재를 분명히 해야 할 경우 등에 대비하여 방문조사 일정관리에 대한 상세 기준을 마련할 필요가 있다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 방문조사 일정관리에 대한 기준 마련을 통해 수급자격 심의기간 관리에 대한 합리적인 대책을 강구하시기 바랍니다.

개 선 요 구 [참 고]

【7】

제 목 활동능력평가 조사시각 등록에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제4항에 따라 지방자치단체로부터 기초수급자에 대한 근로능력평가업무를 위탁받고 그 업무를 수행하고 있다.

△△부-669(2015.12.15.)호 “근로능력평가 업무수행 유의사항 안내” 및 △△부-106(2016.02.29.)호 “활동능력평가 업무처리 방식 개선 안내”에 따르면, 기초수급자 활동능력평가 담당직원은 출장 귀임 후 평가결과의 정확한 기록유지, 검증의 정확성 제고 및 출장 결과보고의 간편화를 위하여 NPIS(활동능력평가 결과관리) 화면에서 전자결재 연동기능을 활용하여 출장¹⁶⁾복명을 실시하고 있다.

따라서 지사는 활동능력평가 출장 결과관리의 정확성 제고를 위해 조사시각을 정확하게 등록하여야 한다.

그런데 ○○지사의 활동능력평가 조사시각의 적정 여부를 점검한 결과, 주소지가 상이하여 조사시간(약 ○○분) 및 이동거리를 감안할 경우 동일 시각에 조사가 불가능한 활동능력평가 대상자에 대하여 총 ○○회에 걸쳐 조사시각을 같은 시각으로 착오 등록한 것으로 확인되어 공단의 활동능력 평가업무에 대한 신뢰를 저해할 우려가 있다.

16) 「인사규정 시행규칙」 제41조(출장)에서는 출장 직원이 출장 용무를 마치고 귀임하였을 때에는 지체없이 출장명령자에게 복명서를 제출하여야 함.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 활동능력평가의 조사시각이 중복으로 착오
등록되지 않도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.

통 보 [참 고]

【8】

제 목 근로능력 평가결과 통보에 관한 사항

소관부서 ○○실

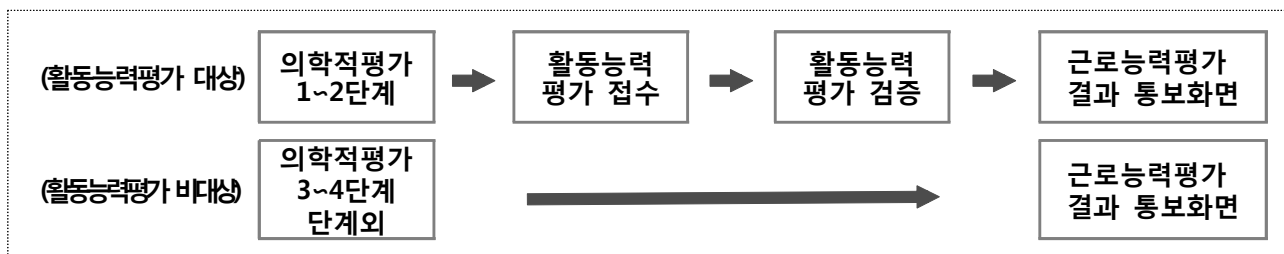
구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제2항에 따라 근로능력평가 업무를 위탁받아 수행하고 있다.

「근로능력평가의 기준 등에 관한 고시」 제7조(근로능력평가) 제5항에 따르면 공단은 근로능력평가가 공단에 접수된 날부터 21일 이내에 의학적평가 및 활동능력평가를 완료한 후 그 결과를 시장·군수·구청장에게 통보하여야 한다.

한편, △△부-447(2016.9.2.)호 “국민기초수급자 근로능력평가사업 업무매뉴얼 제작(안) 보고” 및 △△부-86(2016.2.16.)호 “활동능력평가 비대상 건 접수 및 검증 절차 변경 안내”에 따르면, 공단은 아래와 같이 의학적평가 및 활동능력평가 검증이 완료된 경우 추가로 근로능력평가 통보화면에서 통보를 하도록 하고 있으며, 이에 지사는 결과 통보가 지연되지 않도록 확인 즉시 통보 업무를 처리하여야 한다.



그런데 지침 개정 이후 송파지사의 근로능력 평가결과 통보의 적정 여부를 점검한 결과, 총 ○○명에 대하여 방문조사를 완료하고도 ○일을 초과하여 그 결과를 지자체에 지연 통보한 것으로 확인되었다.

따라서, 근로능력 평가결과 지연 통보는 근로능력평가 업무에 대한 공단의 신리도가 하락될 수 있으므로 지연 방지를 위한 노력이 필요하다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 근로능력평가 완료 건에 대하여 통보가 지연 되지 않도록 유의사항을 시달하는 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 6.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사 실시 개요	1
--------------------	---

II . 감사 총평	2
------------------	---

III . 감사 결과 처분요구 명세	3
---------------------------	---

1. 사업장 자격확인 에 관한 사항(시정)	3
-------------------------------	---

2. 지역가입자 민원사무 처리에 관한 사항(주의)	8
-----------------------------------	---

3. 유족연금수급권 변경 시 동순위 수급권자 누락(시정)	10
---------------------------------------	----

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 따라 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 4개 지사(○○·○○·○○·○○ 지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 6. 1. ~ 2017. 2. 28.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 4. 20.부터 5. 12.까지 10일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 자격업무 및 징수업무 분야
과장	○급	○○○	○ 급여업무 분야
대리	○급	○○○	○ 복지업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 1개구(□□시 ○○구)를 관할 지역으로 하는 현원 27명의 지사로 2017. 4월말 현재 가입자 131천명과 연금수급자 31천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.49%, 지역 0.76%로 지역가입자 비중이 높고, 수급자는 노령 0.78%, 장애 0.53%, 유족 0.61%로 대체로 비슷하다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 가입확인대상 사업장의 자격확인업무를 소홀히 한 사례, 홈페이지 등을 통해 접수된 지역가입자 신고서 처리를 지연 또는 누락한 사례, 유족연금 수급권 변경 시 동순위 수급권자를 누락한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

시 정 요 구

【1】

제 목 사업장 자격확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 근로자 및 사용자의 가입누락 개연성이 높거나 근로자 유무에 대한 확인이 필요한 사업장을 대상으로 자격확인을 실시하고 있다.

2016년 직무교재(자격관리) 제59쪽 ‘사업장 자격확인’ 및 △△부-1003(2011.7.19.)호 “사업장 자격확인 업무 개선 통보” 등에 따르면, 국민연금 가입중인 사업장에 가입자가 없고 가입자 최종 상실처리일이 3개월 이전인 사업장 등을 확인 대상 사업장으로 선정하여 명부를 구축하면, 지사에서는 현지 출장 또는 유선 등을 통하여 관련 입증서류 징구 등 자격확인을 실시하고 당월 말일까지 자격확인 결과를 전산 입력하도록 하고 있다. 따라서 근로자 가입누락 방지 및 사업장 자격의 정확한 관리를 위하여 지사에서는 확인대상 사업장에 대하여 적기에 자격확인을 실시하여야 한다.

그런데, ○○지사의 감사대상기간 동안 ‘가입자 0인 사업장’에 대한 자격확인 실태를 점검한 결과, [별표] “가입자 ‘0’인 사업장 자격확인 미처리 명부”와 같이, 사업장 ‘○○○ 부동산(000-00-00000-0)’은 2015. 7월 “가입자 ‘0’인 사업장” 유형의 자격확인 대상 사업장으로 구축되었으나 감사일 현재까지 자격확인을 실시하지

않는 등 “가입자 ‘0’인 사업장” 유형의 자격확인 대상 ○개 사업장 중 총 ○개 사업장에 대하여 감사일 현재까지 자격확인을 실시하지 않았고, 또한 자격확인 대상 사업장 중 총 ○개 사업장에 대하여는 현 담당자가 자격확인 업무를 담당한 2017. 2. 1. 이후에 지연하여 처리하는 등 2015. 7월부터 2017. 1월까지 확인대상 ○건 중 ○.○%인 ○건을 지연처리 또는 처리누락 하였다.

그 결과, 확인 대상 사업장에 대한 근로자와 사용자의 가입누락 여부 및 근로자 유무 등을 적기에 확인할 수 없었다.

한편, 위 기간 동안 사업장 자격확인 업무에 대한 업무분장 실태를 확인한 결과, 2015. 6월부터 2015. 12월까지는 ‘공통업무’로 분장하여 책임소재가 분명하지 않았고, 2016. 7월부터 2017. 1월까지는 업무분장이 이루어지지 않은 것으로 확인¹⁷⁾되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 자격확인 업무를 누락한 “가입자 ‘0’인 사업장” 유형에 대하여 자격확인을 실시하고,
- ② 업무분장 누락 또는 자격확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

* 전임자가 누락한 건을 적극적으로 처리한 현 담당자는 관련자에서 제외

17)2017. 2월 이후 분장 실시

주 의 요 구

【2】

제 목 지역가입자 민원사무 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 민원처리에 관한 기본적인 사항을 규정하여 민원의 공정한 처리와 민원행정제도의 합리적 개선을 도모함으로써 민원인의 권익을 보호하는 것을 목적으로 「민원처리예규」를 제정하여 시행하고 있다.

동 예규 제7조(민원사항의 처리) 및 제9조(처리기간)에 따르면, 민원사항은 다른 업무에 우선하여 처리하여야 하고, 처리기한이 남아 있음을 이유로 그 처리를 지연시켜서는 안 되며, 민원 종류별 세부적인 처리기간은 해당업무의 지침 또는 「민원사무편람」에 따르도록 하고 있다. 또한, 민원의 처리기간을 5일 이하로 정한 경우에는 민원사항의 접수시각으로부터 ‘시간’단위로 계산하되 공휴일 및 토요일은 포함하지 않는다.

「민원사무편람」에 따르면 국민연금 지역가입자 납부재개신고 및 내용변경 신고는 방문, 우편, 전화, 팩스, 홈페이지 등을 통하여 할 수 있고, 처리기한은 민원신청 시점으로부터 3일 이내에 처리하여야 한다.

그런데, ○○지사의 지역가입자 신고(청)서 처리실태를 확인한 결과 아래의 [표] “지역가입자 민원사무 부적정 처리 내역”과 같이,

[표] 지역가입자 민원사무 부적정 처리 내역

순번	성명	주민번호	민원사무	접수경로	신고(접수)일 (처리일)	지연기간
1	○○○	○○.○○.○○	납부재개	홈페이지	○○.○○.○○.	○○
2	○○○	○○.○○.○○	기준소득 월액 변경	팩스	○○.○○.○○.	○○
3	○○○	○○.○○.○○	기준소득 월액 변경	유선	○○.○○.○○.	○○

납부예외 중이던 지역가입자 ○○○(○○.○○.○○.)은 공단 홈페이지를 통하여 기준소득월액 280,000원 및 재개월 납부 미희망을 내용으로 하는 납부재개신고를 하였으나 감사일 현재까지 처리되지 않았고, 지역가입자 ○○○(○○.○○.○○.)는 팩스를 통하여 기준소득월액 변경신고를 하였으나 ○일이 경과하여 처리하는 등 지역가입자 신고(청)서 총 ○건에 대하여 「민원사무편람」에 정해진 처리 기한을 준수하지 않았다.

그 결과, 납부재개신고서 미처리로 인한 지역가입자 가입기간이 누락되었고, 기준소득월액 소급변경으로 인한 과오납금 반환 등 불필요한 후속업무 발생 및 고객 불만을 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 민원사무 처리를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 유족연금수급권 변경 시 동순위 수급권자 누락

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 배우자인 유족의 유족연금 수급권이 「국민연금법」 제75조(유족연금 수급권의 소멸)에 따라 소멸되거나, 동법 제76조(배우자에 대한 유족연금의 지급 정지)에 따라 정지된 때에는 가입자 또는 가입자였던 자의 사망 당시 그에 의하여 생계를 유지하고 있던 19세 미만¹⁸⁾ 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

한편, 공단은 △△부-957(2012.3.29.)호 “일부개정 국민연금법 시행에 따른 업무처리지침 통보”를 통해서 유족연금을 지급받을 수 있는 유족인 자녀 또는 손자녀의 연령을 18세 미만에서 19세 미만으로 상향하였고, 개정법 시행일(2012.4.1.) 전 배우자가 유족연금 수급권을 취득한 경우, 배우자의 유족연금 수급권이 2012. 4. 1. 이후 소멸 또는 정지되고, 소멸 또는 정지사유 발생 당시 가입자 또는 가입자였던 자의 자녀가 19세 미만이거나, 19세 도달 전부터 장애등급 2급 이상인 경우에는 수급권 변경을 인정하고 있다.

그런데, ○○지사는 유족연금 수급권자 ○○○(○○.○○.○○.)이 재혼하여 수급권을 2015. 7. 7. 소멸처리 하고, 가입자(○○○)의 자녀 ○○○(○○.○○.○○.)

18) 2016.11.30.국민연금법 개정으로 25세 미만으로 상향

에게 유족연금수급권을 변경 처리하면서 소멸 당시 가입자(○○○)의 자녀 ○○○(○○.○○.○○.)도 19세 미만으로 동순위 수급권자에 해당되는데도, 동순위 수급권자 확인 없이 ○○○에게 유족연금수급권을 변경처리 하였다.

그 결과, 동순위 수급권자 ○○○에게 유족연금 ○○○원(○○○○Q.Q~○○○○Q.Q)을 지급하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 업무처리 기준에 맞게 ○○○을 유족연금 동순위 수급권자로 결정하여 ○○○원을 추가 지급하고, ○○○에게 과다지급 된 ○○○원을 환수하시기 바랍니다.

※ 수급권 확인당시 ‘유족연수급권 변경안내’ 명부상 동순위 수급권자가 누락되어 발체된 점 등을 고려하여 신분상 조치 제외

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 6.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	2
III . 감사결과 처분요구 명세	3
1. 기준소득월액결정 특례 수시정산에 관한 사항(주의)	3
2. 홈페이지 민원사무 처리에 관한 사항(주의)	9
3. 연금보험료 일부 납부월 반환금 반환에 관한 사항(통보)	11
4. 산재 수급내역 확인에 관한 사항(시정)	13
5. 장애등록 심사서류 반환에 관한 사항(시정)	15
6. 근로능력평가 ‘체력’ 항목 평가에 관한 사항(통보)	22
7. 활동능력평가 조사시각 등록에 관한 사항(개선)	25

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 따라 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○본부 관할 4개 지사(○○·○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2014. 3. 1. ~ 2017. 2. 28.까지 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘하에 2017. 4. 20.부터 5. 12.까지 10일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 자격업무 및 징수업무 분야
과장	○급	○○○	○ 급여업무 분야
대리	○급	○○○	○ 복지업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

Ⅱ. 감사총평

○○지사는 1개구(□□시 ○○구)를 관할 지역으로 하는 현원 45명의 지사로 2017. 4월말 현재 가입자 256천명과 연금수급자 44천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 1.21%, 지역 1.11%로 대체로 비슷하고, 수급자는 노령 1.08%, 장애 1.11%, 유족 0.9%로 장애연금 비중이 약간 높다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 기준소득월액 결정 특례적용 수시정산 시 증빙 자료 확인 누락 등 특례적용 업무를 소홀히 한 사례, 산재 수급내역 확인업무를 소홀히 하여 우선 중복급여 조정을 하지 않은 사례, 지자체에 장애등록 심사서류를 적기에 반환하고도 연금업무시스템(NPiS)에 정확히 관리하지 않은 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

주 의 요 구

【1】

제 목 기준소득월액결정 특례 수시정산에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 기준소득월액에 대비하여 실제 소득이 보건복지부장관이 고시하는 변동률¹⁹⁾이상 변경된 경우, 실제 소득에 맞추어 기준소득월액을 변경할 수 있도록 하는 기준소득월액 특례 제도를 운영하고 있다.

△△부-884(2014.3.12.)호 “기준소득월액 결정 특례 수시정산 업무처리기준 등 안내”에 따르면, 사용관계종료 등의 사유로 사후(정기) 정산완료 이전에 사업장 가입자 자격이 상실(납부예외)된 경우에 임금대장 등 증빙자료를 확인하여 실제 소득과 일치하지 않을 경우 최초 특례적용월로 기준소득월액을 정정하고, 과부족 금액은 추가징수 또는 과오납 충당 및 반환하도록 하고 있다. 따라서, 기준소득월액 결정 특례를 신청한 사업장가입자가 자격상실신고서를 제출하는 경우 관련 증빙 자료를 철저히 확인하여 기준소득월액 적정여부를 판단하여야 한다.

그런데, 감사대상기간 중 ○○지사의 기준소득월액결정 특례 수시정산 내역을 확인한 결과 [별표] “기준소득월액결정 특례변경자 수시정산 누락 명부”와 같이,

19) 변동률 : 20% 이상('13.9.27. ○○위원회 심의, '13.12.27. 보건복지부장관 고시)

‘○○(주)’의 사업장가입자 ○○○은 2014. 5월부터 기준소득월액결정 특례를 적용 받던 중 2014. 7. 31.(처리일 2014.8.14.) 상실을 사유로 2014. 8월 수시정산 확인 대상자로 표출되었으나 ○개월이 경과된 감사일 현재까지 정산을 실시하지 않는 등 2014. 8월부터 2015. 5월까지 수시정산 대상자로 표출된 총 ○건에 대하여 증빙 자료 징구 및 확인을 실시하지 않았다.

또한, 수시정산 대상자에 대하여 사업장에서 제출한 증빙자료를 확인한 결과 아래의 [표] “기준소득월액결정 특례적용 증빙자료 확인 내역”과 같이,

[표] 기준소득월액결정 특례적용 증빙자료 확인 내역

연번	사업장	NPS 번호	성명	특례최초 신청년월	특례신청 기준소득	상실일 (예외)	정산결과
1	(주)○○	000000-00000	○○○	2014.02.	500,000	2015.03.01.	○○
2		000000-00000	○○○	2014.10.	1,500,000	2015.03.01.	○○
3	○○	000000-00000	○○○	2014.08.	900,000	2015.04.01.	○○
4		000000-00000	○○○	2015.03.	1,290,000	2015.04.01.	○○

‘(주)○○’의 ○○○이 2014. 2월부터 기준소득월액결정 특례적용을 받던 중 2015. 3. 1. 상실을 이유로 ○○지사에서 사업장으로부터 제출받은 증빙자료를 보면, 2014. 3.~2014. 12.까지는 기준소득월액이 ○○○원, 2015. 1.~ 2015. 2.까지는 2,500,000원으로 확인되었는데도 감사일 현재까지 내용변경을 실시하지 않는 등 총 ○건에 대하여 특례 적용된 기준소득월액과 증빙자료상 실제 소득이 일치하지 않았음에도 이를 확인하지 않았거나 또는 확인 후 기준소득월액 변경처리를 하지 않았다.

이와 같이, 기준소득월액결정 특례 수시정산대상자에 대하여 증빙자료를 제출받지 않거나, 제출된 증빙자료 확인을 누락하는 등 수시정산 업무를 소홀히 하여 가입자에 대한 적정한 보험료가 부과되지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 기준소득월액결정 특례적용 수시정산 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	

주 의 요 구

【2】

제 목 홈페이지 민원사무 처리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 민원처리에 관한 기본적인 사항을 규정하여 민원의 공정한 처리와 민원행정제도의 합리적 개선을 도모함으로써 민원인의 권익을 보호하는 것을 목적으로 「민원처리예규」를 제정하여 시행하고 있다.

동 예규 제7조(민원사항의 처리) 및 제9조(처리기간)에 따르면, 민원사항은 다른 업무에 우선하여 처리하여야 하고, 처리기한이 남아 있음을 이유로 그 처리를 지연시켜서는 안 되며, 민원 종류별 세부적인 처리기간은 해당업무의 지침 또는 민원사무편람에 따르도록 하고 있다. 또한, 민원의 처리기간을 5일 이하로 정한 경우에는 민원사항의 접수시각으로부터 ‘시간’단위로 계산하되 공휴일 및 토요일은 포함하지 않는다.

민원사무편람에 따르면 국민연금 지역가입자 납부재개신고는 방문, 우편, 전화, 팩스, 홈페이지 등을 통하여 할 수 있고, 처리기한은 민원신청 시점으로부터 3일 이내에 처리하여야 한다.

그런데, ○○지사의 공단 홈페이지를 통한 지역가입자 신고(청)서 처리 실태를 확인한 결과 아래의 [표] “홈페이지 신고 민원사무 처리 누락 내역”과 같이,

[표] 홈페이지 신고 민원사무 처리 누락 내역

성명	NPS번호	민원사무	신고내용	신고(접수)일	지연기간
○○○	000000-00000	지역가입자 납부재개 신고	소득월액 1,000,000원, 재개월 납부 희망	○○.○.○.	○일

연금보험료 납부예외중인 지역가입자 ○○○(000000-00000)은 ○○.○.○.공단 홈페이지를 통하여 기준소득월액 1,00,000원 및 재개월 납부희망을 내용으로 하는 납부재개신고를 하였으나 ○○지사에서는 신고일로부터 ○일이 경과한 감사일 현재까지 지역가입자 납부재개신고서를 처리하지 않고 있었다.

그 결과, 2016. ○월부터 ○○○의 지역가입자 보험료 월 ○○○원이 고지되지 못하였고, 지역가입자 가입기간이 누락되는 결과를 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 홈페이지 민원사무 처리를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	

통 보 [참 고]

[3]

제 목 연금보험료 일부 납부월 반환금 반환에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 급여업무 분야

공단은 노령연금 또는 유족연금 지급 결정 후 가입기간에 산입할 수 없는 일부 납부된 보험료를 노령 또는 유족연금수급권자 등에게 반환하고 있다.

「국민연금법」 제17조의 2(연금보험료 일부납부 월의 가입기간 계산) 및 △△부-3512(2011.12.08.)호 “국민연금법 시행에 따른 일부납부 월 가입기간 산입 관련 업무처리지침 통보”에 따르면, 국민연금 가입기간을 계산할 때 일부 납부된 연금 보험료를 다른 일부 납부된 월의 미납 연금보험료와 연체금에 충당한 후 완납된 월은 가입기간에 산입하고, 충당한 후에도 일부 납부된 연금보험료가 있는 경우 추가 납부금 납부를 청구하지 않고 반환을 희망할 시에는 노령연금 또는 유족연금 지급 결정일부터 최초 연금지급월 말일까지 반환하도록 하고 있으며, 이 경우 급여수급 전용계좌로 반환은 불가하고 별도의 일반계좌를 추가로 접수받아 처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사의 일부납부 월 반환대상자의 반환내역을 확인한 결과, [표] “연금보험료 일부납부 월 미반환자 명부”와 같이 노령연금수급자 ○○○ (000000-00000) 등 2명에 대해 급여 지급결정 후 감사일 현재까지 반환하지 않았다.

[표] 연금보험료 일부납부 월 미반환자 명부

순번	급여종류	성명 (NPS번호)	청구서 접수일자	지급 결정일	최초연금 지급월말일	반환대상 금액(원)	수급계좌
1	노령 연금	○○○ 000000-00000	2016.11.18.	2016.12.19.	2016.12.31.	○○○	전용계좌
2	노령 연금	○○○ 000000-00000	2016.11.29.	2016.12.7.	2016.12.31.	○○○	전용계좌

한편, 전국 지사의 연금보험료 일부납부월 반환금의 미반환 현황을 전산자료 추출을 통해 확인한 결과, ○건(○○○원)이 반환되지 않고 있으며, 그 중 반환대상자의 수급계좌가 일반계좌인 경우가 ○건(○○○원)이고, 별도의 일반계좌를 추가로 접수 받아야 반환이 가능한 전용계좌인 경우가 ○건(○○○원)이었다.

위와 같이 일부납부월 반환금이 반환기한이 경과하여도 반환되지 않고 있는 것은 반환대상자가 반환대상금액이 소액이어서 반환청구에 소극적이고, 반환기한 경과 후 미반환자에 대한 반환안내 등 사후관련 업무처리절차가 없으며, 전용계좌로 급여를 수급중인 자는 별도의 일반계좌를 개설하는 것이 용이하지 않기 때문인 것으로 확인 되었는데, 이에 대한 방안 마련이 필요하다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 연금보험료 일부납부월 반환금이 적기에 반환될 수 있도록 미반환자에 대한 사후관련 업무처리절차 및 일제정리 실시 등 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.

시 정 요 구

【4】

제 목 산재 수급내역 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 장애 또는 유족연금 수급권자가 그 지급사유와 동일한 사유로 재해보상급여(산업재해보상 등)를 지급 받을 수 있는 경우에는 「국민연금법」 제113조(연금의 중복급여의 조정)에 따라 연금액의 1/2를 지급하고 있다.

△△부-1477(2009.7.7.)호 “연금의 중복급여의 조정에 관한 유의사항 및 업무메뉴 신설 통보”에 따르면 공단은 산재급여와의 중복급여 조정 비대상으로 처리된 자가 추후 산재대상임이 확인된 경우 중복급여 조정처리 후 환수결정을 하고, △△부-1058(2010.5.13.)호 “산재법상 상병보상연금 수급에 따른 중복급여의 조정시기 관련 개선 업무처리 방법 통보”에서는 산재법상 상병보상연금²⁰⁾ 수급자는 자료확인일 기준으로 우선하여 1/2 중복급여 조정 하도록 하였다.

그런데 ○○지사는 [표] “산재 수급내역 확인자 처리 내역”과 같이 2014. 10월 확인대상자로 표출된 ○○○(000000-00000)이 우선 중복급여 조정 대상인 산재 상병보상연금을 수급중 이었는데도, 지급사유가 동일하지 않은 것으로 판단해 미해당 처리하여 중복급여 조정되지 않았다.

20) 요양급여를 받는 근로자가 요양을 시작한 지 2년이 지난 날 이후에 그 부상이나 질병이 치유되지 아니한 상태 등일 경우 지급

[표] 산재 수급내역 확인자 처리 내역

수급자 (NPS번호)	급여 종별	산재 수급내역	처리내역	상병명		비고
				국민연금(초진일)	산재(초진일)	
○○○ 000000-00000	장애연금 (2급)	상병보상 연금	미해당 (중복급여 미조정)	파킨슨증후군 (소뇌위축) (2009.1.28.)	만기발병 소뇌성운동실조 (2009.4.9.)	

이와 관련하여 산재법에서 인정된 장애와 국민연금 장애의 동일상병여부에 대한 공단 장애심사센터 의학자문²¹⁾과 근로복지공단 확인²²⁾ 결과 동일상병으로 보는 것이 타당하다는 소견이 있었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 산재 수급내역이 확인된 ○○○에 대하여 업무처리기준에 맞게 우선 중복급여 조정처리 하고,
- ② 산재 수급내역 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (□□지역본부)	사무직 ○급	○○○	업무소홀	
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	관리소홀	

21) △△센터 CoP 의학자문(2017.5.10.) : 소뇌손상(위축)으로 실조증상이 나타나는 것으로 볼 수 있는 점, 해당 자의 치료경과를 고려할 때 파킨슨증후군(소뇌위축)과 만기발병 소뇌성운동실조는 동일한 상병으로 볼 수 있다는 자문소견

22) △△2부-1881(2017.5.18.)호 “자료 제공 요청에 대한 회신”상 만기발병 소뇌성 운동실조는 소뇌위축의 한 증상과 증후로 판단된다는 자문소견

시 정 요 구

[5]

제 목 장애등록 심사서류 반환에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인복지법」 제32조(장애인 등록) 및 「장애등급심사규정」 제6조(서류제출)에 따라 특별자치도지사·시장·군수·구청장으로부터 장애심사 요청대상자에 대한 심사서류를 제출받아 대상자의 장애정도를 심사하고 있다.

△△부-490(2013.2.20.)호 “장애인복지법에 의한 장애심사자료 보관 및 반환 업무처리기준 안내”(이하 ‘지침’이라 한다.)에 따르면, 공단은 장애심사가 완료된 심사서류 일체를 해당 지자체와의 협의를 통해 최대 반기* 단위로 반환하고, 반환 후 심사서류의 적정한 관리를 위해 연금업무시스템(NPiS)에 반환 여부를 누락없이 입력²³⁾하도록 하고 있다.

* 지자체와의 협의를 통해 월, 분기 또는 반기 단위로 반환

이와 관련 심사서류 반환 실태에 대한 특정감사²⁴⁾ 결과 서류반환에 대한 일제정비의 필요성이 확인되어 소관부서에서는 △△부-2965(2016.10.21.)호 “장애등록 심사 ‘심사서류반환’ 일제정비 안내”를 통해 장애심사가 완료되었는데도 상당기간(6개월) 동안 전산 상 반환으로 등록되지 않은 건에 대하여 ‘16. 12. 30.까지 일제정비²⁵⁾를 실시하도록 하였다.

23) 화면위치 : NPIS > 장애인지원 > 장애등록심사 > 5.심사결정 > 서류반환

24) △△부-397(2016.9.28.)호

25) 일제정비 대상 : 지사 접수일 기준 2013.1.1.~2016.3.31.

따라서 지사는 장애심사가 완료되어 최대 반기가 경과한 경우 심사서류를 해당 지자체로 반환하여야 하고, 정확한 심사서류 관리를 위해 반환 여부를 연금업무시스템(NPiS)에 등록하는 등 심사서류 반환 업무를 철저히 하여야 한다.

그런데 ○○지사의 심사서류 관리 실태를 점검한 결과, [표] “연금업무시스템 상 심사서류 미반환 현황”과 같이 장애심사 완료 후 6개월 경과 및 일제정비 대상인 심사서류 총 ○○건에 대하여 심사서류를 해당 지자체에 모두 반환하였는데도 연금업무시스템에는 반환하지 않은 것으로 등록하고 있는 등 심사서류 반환 업무를 소홀히 하였다.

[표] 연금업무시스템 상 심사서류 미반환 현황

(단위 : 건, 기준 : '13.1.1.~'16.6.30.)

계	2016년	2015년	2014년
○○	○○	○○	○○

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 반환이 완료된 심사서류를 업무처리 기준에 맞게 조치하고,
- ② 서류반환 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (□□지사)	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보 [참 고]

[6]

제 목 근로능력평가 `체력` 항목 평가에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제4항에 따라 근로능력평가 업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 「근로능력평가의 기준 등에 관한 고시(이하 ‘고시’라고 한다.)」 제7조(근로능력평가)에 의거 의학적평가 및 활동능력 평가를 통해 대상자의 근로능력을 평가하고 있다.

고시 제10조(활동능력평가)제4항 [별표2] “활동능력 평가기준”에 따르면 공단은 대상자의 활동능력 정도를 평가하면서 체력 및 만성적 증상 등 총 15개의 항목을 평가하고 있으며, 이 중 체력 항목에 대한 평가기준은 아래와 같다.

항목	평가기준	0점	1점	2점	3점	4점
체력	①(1-1)평지걷기 정도	<u>거의 불가능</u>	수시로 제한	가끔 제한	드물게 제한	<u>제한 없음</u>
	②(1-2)계단오르기 정도	<u>매우 어려움</u>	어려움	보통 수준임	어렵지 않음	<u>문제 없음</u>

따라서 지사는 대상자의 활동능력을 평가 시 위의 기준을 적용하여 정확하게 평가하여야 하고, 특히 ‘체력 1-2’ 항목에서 만점(4점)이 확인되는 경우 보다 수행이 수월한 ‘체력 1-1’ 항목은 최저 점수(0점)로 평가하지 않아야 한다.

그런데 ○○지사의 활동능력평가의 적정성 여부를 점검한 결과, ○○○(000000-00000) 등 ○명의 활동능력평가를 실시하면서 ‘체력’ 항목을 착오로 평가한 사례가 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 활동능력 평가결과에 대한 모니터링 및 사후 관리 등을 통해 활동능력평가의 객관성 확보를 위한 합리적인 방안을 강구하시기 바랍니다.

개 선 요 구 [참 고]

[7]

제 목 활동능력평가 조사시각 등록에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「국민기초생활보장법 시행령」 제7조(근로능력이 있는 수급자) 제4항에 따라 지방자치단체로부터 기초수급자에 대한 근로능력평가업무를 위탁받아 그 업무를 수행하고 있다.

△△부-669(2015.12.15.)호 “근로능력평가 업무수행 유의사항 안내” 및 △△부-106(2016.02.29.)호 “활동능력평가 업무처리 방식 개선 안내”에 따르면, 기초수급자 활동능력평가 담당직원은 출장 귀임 후 평가결과의 정확한 기록유지, 검증의 정확성 제고 및 출장 결과보고의 간편화를 위하여 NPIS(활동능력평가 결과관리) 화면에서 전자결재 연동기능을 활용하여 출장²⁶⁾복명을 실시하고 있다.

따라서 지사는 활동능력평가 출장 결과관리의 정확성 제고를 위해 조사시각을 정확하게 등록하여야 한다.

그런데 ○○지사의 활동능력평가 조사시각의 적정 여부를 점검한 결과, 주소지가 상이한 활동능력평가 대상자에 대하여 총 ○회에 걸쳐 조사시각을 같은 시각으로 착오 등록한 것으로 확인되었다.

26) 「인사규정 시행규칙」 제41조(출장)에서는 출장 직원이 출장 용무를 마치고 귀임하였을 때에는 지체없이 출장명령자에게 복명서를 제출하여야 함.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 활동능력평가의 조사시각이 중복으로 착오
등록되지 않도록 시스템을 개선하시기 바랍니다.